

통 보 사 항

1. 제 목 : 재택 당직자 시간외 근무에 관한 사항
2. 관계기관 : 김해보훈요양원, 대구보훈요양원
3. 내 용 : 보훈요양원에서는 휴일 또는 휴무일 및 평상근무시간 외의 시간에 요양원의 기능과 보안을 유지하고 긴급사항을 처리하기 위하여 당직을 실시하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제38조(당직근무)에 따르면 직원은 명령에 따라 당직 근무를 하여야 한다.라고 정하고 있고, 관리당직자는 「당직 및 비상근무시행세칙」 제3조(당직의 임무) 제2항 각호의 업무를 수행하며 평상근무시간 외의 제반기능과 보안을 유지하여야 하며, 「같은 시행세칙」 제4조(당직의 구분 및 근무시간) 제2항에 따라 무인전자경비장치의 설치 및 유인경비 실시 등 보안대책이 확보된 경우에는 재택당직을 실시할 수 있다. 라고 되어 있습니다.

또한, ■■■■■ 「2017년도 예산 및 기금 운용계획 집행지침」 17) 1.인건비 1-1.공무원 보수 라)초과근무수당에 따르면, 각 중앙관서의 장은 소속 공무원의 초과근무가 불필요하게 이루어지거나 부당수령이 발생하지 않도록 철저히 관리하고, 업무처리는 「공무원 보수 등의 업무지침」 제7장 공무원수당 등의 업무처리 기준을 따르도록 하고 있습니다.

그리고, ◀◁▲◀◁ 「공무원 보수 등의 업무지침」 제7장 공무원수당 등의 업무 처리 기준 VI.초과근무수당 등 6.초과근무수당 지급방법에서는, 당직명령에 따른 당직근무자(재택당직자 포함)에게 초과근무수당을 지급해서는 안 되며, 당직근무시간 외의 초과근무시간에 대하여만 초과근무수당 지급이 가능하다고 정하고 있습니다.

따라서, 보훈요양원에서는 보안대책이 확보되어 재택당직을 실시한다고 하더라도 당직자로 하여금 관련 규정을 준수하여 당직근무를 성실히 수행하도록 하여야

17) 2016년 공기업·준정부기관 예산집행지침 II. 주요항목별 집행지침 ⑥ 기타 : 인건비 및 경비집행과 관련하여 법령, 지침 등에 명시적 근거가 없는 경우 「공무원 보수규정」 및 「공무원 수당 등에 관한 규정」 등을 준용하여 집행하며, 본 지침에 별도의 규정이 없는 경우 「2017년도 예산 및 기금 운용계획 집행지침」의 관련 규정을 준용함을 원칙으로 한다.

하며, 당직 명령에 따라 당직을 실시하고 있는 재택당직자가 당직 근무 시간 중 다른 업무를 하지 않도록 하여야 합니다.

그런데, 2017년 보훈요양원 종합감사 시 2016. 1. 1.~2017. 6. 30.까지 재택당직자의 시간외 근무 실태 확인 결과, 김해보훈요양원과 대구보훈요양원에서는 [붙임]과 같이 재택당직자가 당직일에 당직업무 외에 다른 업무를 수행하였으며, 이에 대해 시간외 수당을 지급한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ●C1 · ●C2장은,

- 재택당직 시 당직자가 당직규정과 준수 의무를 숙지하도록 교육을 실시하고, 재택당직 운영을 개선하여 당직근무를 성실히 이행할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

[붙임] 재택당직자 시간외 근무 현황

구분	부서명	직급	성명	당직일자	요일	시간외근무	
						시간수	시간외수당
김해 요양원	▲▲부	◇◇4급	***	2016-02-04	목	3	88,490
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-09-09	금	1	21,480
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-10-10	월	3	64,430
	▲▲부	◇◇4급	***	2016-10-11	화	2	60,140
	▲▲부	◇◇4급	***	2017-01-10	화	1	33,820
	▲▲부	◇◇5급	***	2017-02-02	수	3	65,190
	▲▲부	○○○○5급	***	2017-02-06	월	3	46,060
	▲▲부	◇◇4급	***	2017-03-08	수	2	52,070
	▲▲부	◇◇5급	***	2017-03-09	목	3	56,210
	▲▲부	◇◇5급	***	2017-04-10	월	2	43,460
	소계						531,350
대구 요양원	▲▲부	◇◇4급	***	2016-01-28	목	3	77,484
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-02-11	목	2	36,788
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-04-29	금	2	36,788
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-07-06	수	1	20,038
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-07-08	금	1	20,038
	▲▲부	◇◇4급	***	2016-07-19	화	3	86,304
	▲▲부	◇◇4급	***	2016-08-01	월	3	78,678
	▲▲부	◇◇4급	***	2016-09-28	수	3	78,678
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-10-04	화	3	51,960
	▲▲부	◇◇5급	***	2016-11-08	화	1	20,396
	▲▲부	◇◇4급	***	2016-12-07	수	2	59,668
	▲▲부	□○○○직	***	2016-12-21	수	2	27,880
	▲▲부	○○○○5급	***	2016-12-22	목	3	48,678
	▲▲부	◇◇4급	***	2017-01-24	화	3	81,816
	▲▲부	○○○○5급	***	2017-02-01	수	1	17,628
	▲▲부	◇◇4급	***	2017-02-15	수	2	50,292
	▲▲부	○○○○5급	***	2017-02-23	목	2	35,256
	▲▲부	◇◇5급	***	2017-03-09	목	1	18,000
	소계						846,370
	합계						1,377,720